

Expediente D.E.: 13529-1-09
Expediente H.C.D.: 1907-D-09
Nº de registro: O-13788
Fecha de sanción: 26-11-09
Fecha de promulgación: 04-12-09
Decreto de promulgación: 2612

ORDENANZA Nº 19482

Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a suscribir con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, en el marco de las actividades de la Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), un convenio destinado al enriquecimiento de las bases de datos de los Organismos para su mejor operatividad, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

Monti
Ciano

Artime
Pulti

ANEXO I CONVENIO

ACUERDO INSTRUMENTAL OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA - SINTyS

Entre el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION, en el marco de las actividades de la Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), representado en este acto por la Señora Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación,, por una parte, en adelante “El SINTyS”; ydependiente de.....de la Provincia de, representado en este acto por el Señor , por la otra parte, en adelante; conforme los términos y objetivos del Acuerdo Marco de Adhesión al SINTyS de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 12 de julio de 2002, (Convenio 328 confirmado por Decreto Provincial nº 1626 de fecha 6 de julio de 2006),.....celebran el presente Acuerdo, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente Acuerdo, tiene por objeto coordinar el intercambio de la información registrada y a registrarse en las distintas bases de datos delcon otras bases de la administración pública nacional central y descentralizada, las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

SEGUNDA: A fines de dar cumplimiento a lo previsto en la cláusula precedente,se compromete a integrar a “El SINTyS”, con periodicidad, la información referida a, y toda aquella información que considere necesaria integrar al Sistema y/o que pueda generar en el futuro, con las estructuras completas y tablas de códigos asociados. La referida integración deberá estar acompañada de la Guía de Contenidos que se adjunta al presente como Anexo “A”.

TERCERA: Por su parte, “EL SINTyS”, se compromete a realizar los servicios de intercambio de información que solicite en cada caso, entre las bases integradas por ésta y el resto de las bases integradas al SINTyS.

CUARTA: Todo servicio de intercambio de información, requerido por y que “El SINTyS” remita, llevará un código de acceso, el cual será informado al funcionario responsable del organismo o a quien éste autorice expresamente y bajo su responsabilidad. se compromete, en todos los casos en que el referido servicio, a respetar los límites de su competencia específica y a no utilizar los datos que requiere para fines distintos a aquellos que motivaron su obtención. asume su exclusiva responsabilidad por la utilización de tales datos.

QUINTA: se compromete a remitir a “El SINTyS” la información necesaria, a fin de ponderar los resultados que hubieren surgido a partir de los servicios de intercambio de información realizados.

SEXTA: “EL SINTyS” establecerá las pautas y estándares, y aquellos procedimientos que permitan la interconexión en línea entre LAS PARTES, de acuerdo a la tecnología disponible y la que pueda desarrollarse y adquirirse en el futuro.

SEPTIMA: se compromete a integrar al Sistema información que sea cierta, adecuada y pertinente y que haya sido obtenida de conformidad con sus competencias específicas y las normas que lo autorizan a obtenerlo. En el marco de tal compromiso,, en su carácter de responsable de las bases de datos a integrar, debe adoptar las medidas que resulten necesarias para asegurar el respeto a los derechos de los titulares de los datos personales, de conformidad a lo prescripto por el régimen de protección de datos personales.

OCTAVA: “EL SINTyS” brindará al, sin perjuicio de la asistencia técnica prevista en el presente, aquella asistencia que resulte necesaria para dar cumplimiento a lo acordado, cuyo alcance y contenido será determinado a partir de la suscripción de las Actas Complementarias previstas en la cláusula DECIMACUARTA de este Acuerdo.

NOVENA: Por su parte,se compromete a establecer los mecanismos necesarios para permitir el intercambio, conectividad y disponibilidad de la información registrada y a registrarse en sus distintas bases de datos. En este marco, se compromete a impulsar el establecimiento en sus bases de datos, del uso y registración de la CUIT/CUIL/CDI de todas las personas físicas y jurídicas que realicen trámites ante el organismo.

DECIMA: LAS PARTES acuerdan otorgar a todos los datos, que en virtud del presente Acuerdo se procesen, el carácter de confidenciales, para lo cual toda persona que intervenga en el tratamiento de los mismos está obligada a guardar secreto, del que sólo podrá ser relevado mediante resolución judicial, o cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública. “EL SINTyS” manifiesta que todos sus agentes han firmado un convenio interno de confidencialidad de acuerdo a lo establecido en la presente cláusula. Por su parte se compromete a que todos los agentes que intervengan en el tratamiento de los datos, objeto de este acuerdo, firmen un convenio interno de confidencialidad a los mismos efectos descriptos en el párrafo anterior. Los obligados al mantenimiento del secreto no quedarán relevados aunque finalicen su relación con el titular del archivo de datos respectivo.

DECIMA PRIMERA: En el marco de lo dispuesto en la cláusula precedente, cada una de LAS PARTES será responsable por los actos o hechos de sus dependientes, consultores o agentes, que sean contrarios a lo prescripto en el régimen de protección de datos personales.

DECIMA SEGUNDA: se comprometen a arbitrar los medios y mecanismos necesarios para la sostenibilidad en el tiempo de las acciones emprendidas a través de “El SINTyS”, aún luego de finalizada la asistencia técnica señalada en la cláusula SEXTA del presente, a fin de asegurar la continuidad del intercambio de la información y la actualización periódica y sistemática de los datos integrados al sistema.

DECIMA TERCERA: LAS PARTES se comprometen, en el marco de lo acordado, a realizar las acciones necesarias y en el ejercicio de sus respectivas competencias, a fin de dar cumplimiento con el objeto del presente, conforme los términos y condiciones pertinentes establecidos en el Modelo de Convenio de Préstamo suscrito con el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO (7572-AR), destinado al Proyecto Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) Fase II, aprobado por Decreto n° 2302/08.

DECIMA CUARTA: LAS PARTES podrán firmar Actas Complementarias tendientes al cumplimiento de los fines del presente Acuerdo, que se considerarán parte integrante de éste.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los.....días del mes de.....de 2009 se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.

ANEXO A

Fecha: / /

Guía de Contenidos para la integración de Bases de Datos

Esta guía tiene por objetivo explicitar los contenidos registrados en las bases de datos enviadas para la mejor comprensión y aprovechamiento de la información contenida en las mismas. Solicitamos completarla y adjuntarla a cada base de datos enviada al SINTyS.

Se deberá completar un formulario para cada archivo remitido y en cada archivo remitido se deberá registrar una sola temática.

Información brindada por el usuario

Funcionario responsable:

Nombre:

.....

Cargo:

.....

Teléfono:

E-mail:

Responsable técnico (informático):

Nombre:

.....

Cargo:

.....

Teléfono:

E-mail:

1. Información institucional

Ámbito:

☐	Nacional
☐	Provincial

Provincia:

Ministerio o Ente Descentralizado:
Secretaría (si corresponde):
Organismo remitente:

2. Información técnica (atributos de la base de datos).

- a) Nombre de la Base:
b) Vigencia de la Base de Datos:

☐	Históricos
☐	Mensuales

- c) Período de la Base (Mes/Año)¹:
d) Temática de base (Marcar con cruz lo que corresponda):

☐	Identificación / general	☐	Vivienda
☐	Activos / Empleo	☐	Propiedad Inmueble
☐	Planes o Programas Sociales	☐	Catastro
☐	Jubilaciones y Pensiones	☐	Personas Jurídicas
☐	Pensiones No Contributivas	☐	Ingresos Brutos
☐	Obra Social	☐	Embarcaciones
☐	Educación	☐	Inmobiliario
☐	Automotor	☐	Otros impuestos o tasas
☐	Otros, aclarar		

- e) Clasificación de los registros (Marcar con cruz lo que corresponda):

☐	Postulantes	☐	Afiliados
☐	Beneficiarios	☐	Morosos
☐	Familiares del titular	☐	Contribuyentes
☐	Apoderados	☐	Titulares de dominio
☐	Empleados	☐	Otros

- f) Cantidad de registros incluidos en la base de datos:
g) Universo informado en la base de datos:

☐	Completo
☐	Parcial

Observaciones:

- h) Informe si junto a la Base de Datos enviada, se está remitiendo:

☐	Tablas de Códigos Asociados, en caso afirmativo, especificar los nombres de los campos.
☐	Estructura de la base y descripción de los campos (nombre de campos, tipo, tamaño, descripción y tabla de códigos asociados)
☐	Clave Principal, en caso afirmativo, especificar el nombre del campo.

Campos con Tabla de Códigos Asociados:
Campo para identificar Clave principal:

- i) Estado
¿Existen personas registradas en la base que no se encuentren activas para el período seleccionado en el punto 2. b)?
En caso afirmativo, especificar nombre de campo y valores a considerar, para identificar a las personas inactivas.

¹(1) Período correspondiente al beneficio/empleo/etc.